广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司 “7•25”冒顶事故调查报告

2024-01-31 17:20 来源：岑溪市应急管理局

公共资源调用 文章站分享

广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司

“7·25”冒顶事故调查报告

2023年7月25日，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾铜铅锌矿井下140中段12线发生一起冒顶事故，造成1人死亡，直接经济

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，岑溪办、纪委监委、应急局、公安局、自然资源局、总工会、诚谏镇政府等单位人员依法成立了广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司“7·2下简称事故调查组），事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司“7·25”冒顶事故调〔2023〕68号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、询委托湖南煤矿安全监察局安全技术中心专家组对事故原因等情况进行专业技术分析，查明了事故发生的原因、经过以及人员伤亡情况故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故发生的原因及存在问题，提出整改建议和事故防范况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生的时间

2023年7月25日10时25分

（二）事故发生的地点

广西岑溪市诚谏镇河三村广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾铜铅锌矿井下+140m中段12线8号口老采场内。

（三）事故责任单位

浙江宝树建设有限公司

(四)事故类型

冒顶事故

(五)事故伤亡人员

事故造成1人死亡，死者蒙*燕，男，37岁，身份证号码452731198506****76，住址：广西大化瑶族自治县板乡弄丛村上山屯职，经安全教育培训考核合格后，于6月15日与浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部签订了《劳动合同书》，受聘为项目于当日与蓝*松签订了《师傅带徒弟协议书》。

(六)事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失人民币壹佰伍拾柒万元要包括蒙*燕的一次性死亡补助金、丧葬费、赡养费及抚养费等与事故相关的赔偿损失费用。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市诚谏镇河三村（见图1所示）广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾铜铅锌矿井下+140m中段12线8号口老采设施，无安全警示标志（如图2），采场内矿石堆积，无照明设施（如图3），8号口顶板与矿石堆



图1: 事故现场地理位置及交通如图所示



图2:8号口老采场入口如图



图3: 事故中心现场全貌如图

之间的空间在1.0m左右，该采场最里面与矿体老切割巷道相通，采场顶部沿纵向形成一个“人”字形的拱顶，最高处位于采场中部偏石堆积稍多，采场内矿堆面距采场顶板拱顶高3.6m，在采场拱顶偏老巷侧方向（平距老巷边缘约9.0m位置）采场顶板有大石块冒落后方的矿堆面上横有一块近似长方体的条形大石块（长2.3m，宽1.5m，厚度约0.4m，重约4.5t）（如图4）。该条形大石块右侧下方碎石别卡和黑色工作水鞋（如图5），采场内矿石堆上有5条钢钎，未见其他设施设备，其它地方没有发现与事故相关的痕迹物证。



图4：冒顶条形大石块如图



图5：事故现场遗留物证如图

事故现场的+140m中段12线矿体区域的矿石是以硫铁矿为主，开采意义不大，经多年开采沿线走向已形成较多大小不一的矿房2022年7月29日广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司在取得自治区自然资源厅颁发的新采矿许可证批准扩大生产规模和开采深度后，《关于+140m中段12线停工的通知》，此后，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司一直未在该区域安排相关的生产采矿任务。

二、基本情况

（一）事故相关单位的基本情况

1. 浙江宝树建设有限公司的基本情况

浙江宝树建设有限公司位于浙江省温州市苍南县矾山镇深洋路29号二层，其相关证照情况：（1）营业执照：91330327090961277F（10／10）；名称：浙江宝树建设有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：黄*钰；14日；注册资金：陆仟万元整；营业期限：2014年01月14日至长期。（2）安全生产许可证：编号：（浙）FM安许证字【2021】CCJ0树建设有限公司；主要负责人：黄*钰；单位住址：浙江省温州市苍南县矾山镇深洋路29号二层；经营类型：有限责任公司；有效期年7月5日；许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业；发证机关：浙江省应急管理厅；2022年3月24日取得了中华人民共和国住房和

业企业资质证书，证书编号为D133164**4，资质类别及等级为矿山工程施工总承包壹级，有效期至2027年3月21日。浙江宝树建设有湾矿业有限责任公司外包工程的承包单位，双方于2023年6月25日签订了《井建工程及采掘工程劳务承包合同》和《非煤矿山外议》，主要负责龙湾矿的井建及采、掘、运输工程，其各种资质证照齐全，合法有效。

2. 浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部的基本情况

浙江宝树建设有限公司与广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司签订《井建工程及采掘工程劳务承包合同》后，公司出具授权委托56号文）授权委托刘*（身份证号码：452731197909****14）为浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部主要负责人，全面负责作，项目部位于岑溪市河三村广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司内，项目部在册职工474人，井下作业人员329人（含管理人员）。项人刘*为组长、项目副经理蒲*润为副组长，技术负责人潘*慧、安全副经理卢*勇、生产副经理田*寿、设备副经理张*和陆*孟、刘意、田*儒、左*前、廖*杰为成员的安全生产管理机构，配备了专职安全员和相关专业工程技术人员，制定和完善了安全生产责任制规章制度以及各项安全操作规程。

3. 广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司的基本情况

广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司位于广西岑溪市北部，北邻梧州市、东靠广东罗定市，在岑溪市中心57°方向，平距24km，镇河三村，为广西金河矿业股份有限公司下属的矿山企业，原为广西有色金属集团公司控股，2016年广西有色金属集团公司破产，广合体收购广西金河矿业股份有限责任公司后，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司成为广西南方有色金属集团控股的下属企业，注册资年08月在岑溪市工商行政管理局登记注册；企业类型属有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)（私营企业）；公司经营范围矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。废料和碎屑加工处理、再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年7月29日重新取得由源厅颁发的采矿许可证，证号为C4500002011023240109854，矿区范围由4个拐点坐标圈定。2020年12月16日取得由广西壮族自治区应产许可证，证号(桂)FM安许证字〔2020〕Y0030号，有效期至2024年01月08日。该公司现有在册职工237人，其中下井作业人员45人（责人为韦*扬，其安全生产知识和管理能力考核合格证证号为452730198711****14，有效期2021年8月5日至2024年8月4日。

4. 广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾铜铅锌矿的基本情况

广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾铜铅锌矿位于广西岑溪市诚谏镇河三村，矿区面积4.8km^2；开采标高+570m～-580m；开矿1975年7月正式投产，原生产规模为19.8万t/a，开采标高自+570m至-160m，开采方式为地下开采，开拓方式为平硐+盲斜井+斜坡道广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司向自治区自然资源厅申请扩大生产规模和开采深度，并于2022年7月29日取得自治区自然资源厅颁产规模由原来的19.8万t/a扩大至80万t/a，开采深度由原来的-160m延深至-580m。取得新的采矿许可证后，广西岑溪市龙湾矿业有限开拓运输系统进行改造，以适应80万t/a的生产规模。委托了广西建工第一建筑工程集团有限公司重新编写了《广西岑溪市龙湾矿业锌矿（改扩建）安全设施设计》，2022年8月29日，《广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾铜铅锌矿（改扩建）安全设施设计》通为2.5a，矿井目前正处于技改期。该矿采矿许可证号C4500002011023240109854，有效期2022年7月29日至2043年2月28日；矿井安全生安许证字〔2020〕Y0030号，有效期2021年01月09日至2024年01月08日；营业执照统一社会信用代码为91450481711478860P，登记日期前矿山为扩建基建“三同时”阶段。

（二）事故相关单位安全生产履职情况

1. 浙江宝树建设有限公司持有合法有效的证照和资质手续，其承包广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾铜铅锌矿的地下井建符合《非煤矿山外包工程安全管理（暂行）办法》（以下简称《办法》）的具体要求，该公司设立驻岑溪市龙湾矿业项目部，专门负有限责任公司龙湾铜铅锌矿的地下井建及采、掘、运输工程工程的施工建设，依法健全了安全生产责任体系，任职了各级安全管理人项安全生产管理制度，设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员和有关工程技术人员，有关管理人员取得了相应的《办法》第二十一条[1]的具体要求。但浙江宝树建设有限公司没有加强对所属岑溪市龙湾矿业项目部的安全管理，对本公司驻岑溪市生产检查及安全生产教育培训和考核不落实，依法履职不到位[2]。其驻岑溪市龙湾矿业项目部新员工“三级”安全教育培训不到位，安排不合理，施工队班组擅自在不安全区域回收残矿，冒险作业，重生产、轻安全，未对安全生产状况开展经常性安全检查，隐患排现和

[1]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十一条：承包单位及其项目部应当根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员，承包地下矿山工程的项目部应当配备与工职工程技术人员，其中至少有1名注册安全工程师或者具有5年以上井下工作经验的安全生产管理人员。项目部具备初中以上就文化程不低于50%。项目部负责人应当取得安全生产管理人员安全资格证。承包地下矿山工程的项目部负责人不得同时兼任其他工程的项目

[2]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十条第一款：承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全员每年至少进行一次安全生产教育培训和考核。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证上从业人员具备熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行发现的安全问题，该当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产负有安全生产监督管理的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

制止现场作业工人不执行互联互保及师带徒制度的违章行为[5]，

项目部生产现场安全管理责任落实不到位。

2. 广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司持有合法有效的证照等手续，成立有安全生产管理机构，制定有各项安全生产规章制度、导书以及下井工作计划；编制有事故应急救援预案并进行了备案；开展了员工安全生产教育培训和考核并记录；开展了安全生产检查产会议并记录，与承包方签订有《安全生产管理协议》及责任状。其分包给浙江宝树建设有限公司的地下井建及采、掘、运输工程求。该公司制定有分级管控制度和建立有双重预防机制，但事故现场未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，分级管控制度工的+140m中段12线设置隔离栅栏或永久密闭措施[7]，防止人员进入；没有对外包工程的作业现场实施全过程监督检查[8]；井下带班外包工程队工人违章作业的违规作业行为，监管履职不到位[9]。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业的行为。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的

[7]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显

[8]《非煤矿山外包工程安全管理（暂行）办法》第十一条：金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民爆爆炸物品、隐患排查与治理、职业包工程的作业现场实施全过程监督检查。

[9]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条第（二）项：矿山企业领导带班下井，应当遵守下列职责：消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。

（三）监管部门的安全生产履职情况

1. 事故发生地位于岑溪市诚谏镇河三村，属岑溪市诚谏镇人民政府管辖，经调取诚谏镇人民政府有关安全生产工作的材料，镇导班子的分工，落实了专门机构和人员负责安全生产管理工作，在2023年的安全生产工作中认真执行市安委会关于安全生产工作的部生产工作会议，制定有各个时期的安全生产工作方案，定期对辖区的企业进行安全生产检查。与广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司书》，诚谏镇人民政府于1月12日、2月7日、5月29日分别对广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司进行了3次安全生产检查，有检查记录题，并督促要求整改完成。诚谏镇人民政府对广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司的属地安全生产管理职责已履行到位。

2. 事故发生单位的行业属地监管部门是岑溪市应急管理局，该局在2023年制定有2023年安全生产执法计划，对辖区内所有矿山生产大检查，对存在的隐患问题认真督促落实整改措施并进行了闭环管理，对存在安全生产违法行为的矿山企业进行了立案处罚10多录、有处理结果。2023年该局自主或陪同国家矿山安全监察局广西局、自治区应急管理厅、梧州市应急管理局对广西岑溪市龙湾矿业锌矿开展安全生产督查检查共9次，检查共发现了30多项隐患问题，督促完成整改30多项，对该公司的安全生产违法问题立案处罚2次广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司的属地安全生产监督管理已依法依责履职到位。

（四）事故发生的经过及事故应急处置评估情况

1. 事故发生的经过

2023年7月25日7时10分，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾铜铅锌矿矿长何*教受当天公司下井带班领导石中将的委托（石中将暂时无法下井值班），组织生产技术科、安全科等部门的管理人员（含安全员）和浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项在井口培训室召开了安全生产例会，由于当天是每月井下工程核验收方的日期，要求井下采掘工作全部停工等待验收，不再安排生产方应注意的有关事项，约20分钟后会议结束各自准备下井。兰*忠班组6人[班组长兰桂忠、组员蓝*松、蒙*燕、蒙*龙、蓝*先（年小）]于7时35分左右在井口登记后乘坐无轨人车下井，到达+130m中段后，蒙*龙、蓝*先（年纪大）、蓝*先（年纪小）三人去10线忠、蓝*松、蒙*燕三人在8时10分到达+140m中段12线主道，后班组长兰*忠为了确保主巷道畅通就驾驶铲车在+140m中段与+130m中头，蓝*松、蒙*燕二人暂作休息，偶尔协助一下清理工作。10时左右清理工作完成，兰*忠就驾驶着铲车去+130m中段10线掘进面与蓝*松也跟着兰*忠去+130m中段看收方情况，并问其徒弟蒙*燕是否一同前往，蒙*燕说不去，称继续在原地休息等待，后蓝*松嘱咐他们回来，不能擅自行动进入采场区域。约10时20分，蒙*燕没有请示汇报现场安全员、班组长等管理人员的情况下，独自进入被广西任公司下达停止采矿通知的+140m中段12线8号口老采场内进行私自排险回收残矿工作，在排险过程中被采场顶板冒落的长方体条形大

2. 事故应急救援处置评估和报告情况

10时多，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司下井当班安全员温*民对井下+120m中段6线、13线、+130m中段10线的工作面进行安的+140m中段12线老采场进行巡查检查，当走到8号口老采场外面时便听见里面有人进行作业并听到里面有掉落碎石块的声音，于是他堆边爬进去看看谁在已停采的老采场进行违规作业，正在这时，突然间就听到采场内有大石块掉下来的声音，便立即对着采场内工”，但没有人回应，他感觉情况不对，于是立即跑到+130m至+140m中段斜坡道口上的通讯站点利用Wifi信号拨打公司安全科副科长情况，此时是10时27分，打完电话后他又赶到+130m中段10线作业面通知正在收方的人员，正在收方的田*儒、兰*忠等十几人听说场，到现场后看到有一大石块压住蒙*燕，只露出戴安全帽的头部，面部朝下趴着，叫他已没有回应。于是，他们按照事故预案的要石、危石进行排险处理，全面消除现场的安全隐患，确保绝对安全，然后开始对蒙*燕进行救援。因压住蒙*燕的大石块又大又重，救是打电话通知地面人员拿千斤顶到现场。11时01分，接报后已暂停召开会议的下井带班领导石中将与副矿长陈*明正在井口准备下井险需要千斤顶，他们二人立即到维修车间领了4个千斤顶带上就马上下井。10时30分接到报告的韦*扬总经理立即宣布启动事故应急救井下作业，迅速撤离井下人员，并组织韦*副总经理、张*铭副科长等人于11时10分一起赶到事故现场参与指挥救援工作。现场救援持和陈*明将千斤顶送到事故现场并加入救援队伍，现场人员使用千斤顶救援后，约十分钟将埋压的蒙*燕救了出来，但已没有意识反应把蒙*燕抬到+100m中段值班室，然后乘无轨人车上井，约12时40分到达地面，将蒙*燕交由在井口等待的诚谏镇卫生院救护车和医护进行救治，但经医生全力抢救无效死亡。

事故发生后，当天11时，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司韦*扬总经理将事故情况报告了岑溪市应急管理局和诚谏镇政府，谏派出所、岑溪市应急局等相关单位人员于13时相继赶到广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司依职责开展各项应急处置工作。经评估，限责任公司“7·25”冒顶事故涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中无不当之处，在事件应急救援处置中未发生次生事件和衍生

三、事故的原因及性质

（一）事故的直接原因

蒙*燕安全意识淡薄，擅自一人进入已经通知停工且无照明设施不符合生产安全条件的+140m中段12线8号口老采场冒险蛮干，和排险操作规程。冒险违规作业是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1. 浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部没有认真执行公司签订的《井建工程及采掘工程劳务承包合同》和《非煤矿理协议》，重生产、轻安全，井下工程安排不合理，未对施工现场安全生产状况开展经常性安全检查，隐患排查不全面，未及时发现的冒险违规作业行为；新员工“三级”安全教育培训流于形式；未严格落实“师带徒”和“互联互保”制度。井下生产作业现场安全度执行不到位是事故发生的间接原因。

2. 广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司未对停工矿井设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，未对已通知停工的+140m中永久密闭措施，防止人员进入，导致蒙*燕可以独自入内冒险作业，分级管控制度执行和安全防范措施不落实；没有对外包工程的作检查，以包代管。对外包工程队监管不到位也是事故发生的间接原因之一。

3. 浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部和广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司的各级主管、分管领导、值班领导和安作失职失察，安全监管检查履职不到位。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定:广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司“7·25”冒顶事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 蒙*燕，浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部钻工，入职一个多月，其安全意识淡薄、冒险违规作业是造成事故在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2. 蓝*松，浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部钻工，入职五年，作为蒙*燕师傅，其没有严格执行项目部制定的保”制度，违反《安法》第五十七条[10]的规定，是造成事故的间接责任人，依据《安法》第一百零七条[11]的规定，建议由浙江宝树内部的相关管理规定进行处罚。

3. 田*儒，浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部安全员，在井下值班期间没有依法履职检查生产安全状况及时发现行为，违反企业内部安全管理规定及《安法》第四十六条第一款[4]的规定，对事故的发生负有管理责任，依据《安法》第一百零七条江宝树建设有限公司按公司内部相关管理规定进行处罚。

4. 温*民，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司安全员，在井下值班期间没有依法履职及时发现并纠正外包工程队工人的违规作安全管理规定及《安法》第四十六条第一款[4]的规定，对事故的发生负有管理责任，依据《安法》第一百零七条[11]的规定，建议由限责任公司按公司内部相关管理规定进行处罚。

5. 卢*勇，浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部安全经理，是专职安全分管负责人，安全生产履职不到位，违反了一款[12]、第四十六条[4]规定，对事故的发生负重要领导管理责任，建议由岑溪市应急管理局依据《安法》第九十六条[13]的规定依法关的资格三个月，并处以其2022年年收入30%（即人民币23400元）的罚款。

6. 田*寿，浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部生产经理，是井下生产分管负责人，没有掌握施工队在停工老采

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定任。

场回收残矿的危险行为，安全生产履职不到位，违反了《安法》

第二十六条第一款[12]、第四十六条[4]规定，对事故的发生负重要领导责任，由岑溪市应急管理局依据《安法》第九十六条[13]的规定理有关的资格三个月，并处以其2022年年收入30%（即人民币21600元）罚款。

7. 刘*，浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部负责人，是公司在该项目部的安全生产主要负责人，没有落实其公司有限责任公司签订的《安全生产管理协议》，安全生产履职不到位，违反了《办法》第十七条[14]和《安法》第二十一条第（三）、事故的发生负主要领导管理责任，建议由岑溪市应急管理局根据《安法》第九十五条第（一）项[16]的规定处以其2022年年收入的40罚款。

8. 刘*忠，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾矿副矿长，是该矿分管生产领导，安全生产履职不到位，违反了《安法》第二十六条[4]规定，对事故的发生负重要领导管理责任，建议由岑溪市应急管理局依据《安法》第九十六条[13]的规定依法暂停其安全生产管并

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十七条：承包单位应当依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，以管理协议的约定，组织施工作业，确保安全生产。

承包单位有权拒绝发包单位的违章指挥和强令冒险作业。

处以其2022年年收入的30%（即人民币24842元）罚款。

9. 何*教，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司龙湾矿矿长，是事发当天下井带班领导及矿山的主要负责人，安全生产履职不到属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条第（二）项[9]和《安法》第二十一条第（五）项[15]的规定，对事故的任，建议由岑溪市应急管理局依据《安法》第九十六条[13]的规定依法暂停其安全生产管理有关的资格三个月，并处以其2022年年29081元）罚款。

10. 韦*，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司副总经理、安全科科长，是公司专职安全生产的分管领导，安全生产履职不到位，六条第一款[12]、第四十六条[4]规定，对事故的发生负重要领导管理责任，建议由岑溪市应急管理局依据《安法》第九十六条[13]的规管理有关资格三个月，并处以其2022年年收入25%（即人民币28650元）的罚款。

（二）对有关责任单位的处理建议

1. 浙江宝树建设有限公司，作为龙湾矿地下井建及采、掘、运输工程的承包方，没有按照《办法》的具体要求履行承包单位

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的除生产安全事故隐患；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

签订的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》中的安全生产管理职责，对岑溪市龙湾矿业项目部的安全生产监督管理不到位，导致教育培训和考核不落实，重生产，轻安全，没有确保施工现场的生产安全而发生事故，对事故的发生负安全生产管理主体责任，是位，建议由岑溪市应急管理局依照《安法》第一百一十四条第一款第（一）项[17]的规定对该公司处以罚款人民币60万元。

2. 广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司，作为地下井建及采、掘、运输工程的发包方，没有按照《办法》的具体要求履行发包责，其井下现场分级管控制度执行不落实，没有在停工的+140m中段12线设置隔离栅栏或永久密闭措施；没有对外包工程的作业现场违反了《安法》第四十一条第一款[6]、第三十五条[7]和《办法》第十一条[8]规定，对事故的发生负间接管理责任，建议由岑溪市应急一百零一条[18]等有关法律法规规定对该公司的安全生产违法行为合并处以罚款人民币8.5万元。

3. 建议由岑溪市安委会领导对广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司的班子领导和浙江宝树建设有限公司驻岑溪市龙湾矿业项目部督促两家公司深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产的主体责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一款；

五、事故整改和防范措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训。

按照“四不放过”原则，广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司及浙江宝树建设公司必须严肃落实相关责任人的处理，做好事故安事故存在的问题落实对应的整改措施，接受相应的行政处罚，经审查合格批准后，方能全面恢复生产，只有严肃处理，警钟长鸣，才事故教训。

（二）安全生产管理要抓实抓细，严格落实各项安全生产管理制度，确保施工现场的安全管理到位。

“7·25”冒顶事故发生的原因告诉我们，往往事故的发生是因为一线工人素质低、安全意识差，没有严格执行操作规程和安全浙江宝树建设有限公司要会同广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司进一步加强驻岑溪市龙湾矿业项目部员工的教育和培训，提高员工安辨识能力，提高其安全意识和自保互保能力；切实落实和完善顶板分级管理制度，强化顶板安全管理，对采掘场所顶板稳定性进行科设采空区充填系统；持续加强安全风险辨识和分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设，将安全风险分级管控及隐患排查治理制度人；严格管控重大安全风险，加强井下采空区和盲巷的管理，及时封闭采空区，

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项：生产经营单位有下列行业之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的。

盲巷要设置符合要求的栅栏，防止人员误入。进一步认真开展自查自纠，全面消除重大事故隐患，提高矿山安全生产水平。只有各项抓细，才能确保施工现场安全管理到位，减少各类生产安全事故的发生。

（三）要进一步加强、规范对外包工程的安全管理工作，认真落实外包工程安全生产的主体管理责任。

广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司对外包工程队要严格执行管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”管理规定，加强、规范作，特别是要加大对生产现场的巡查和监督检查力度，加大生产现场的科技投入，不断完善优化“六大系统”的各项功能，保证安全控、通讯联络等系统对井下各采掘作业地点全覆盖，提高矿井的抗灾救灾能力。提升井下管理的科学水平，进一步加强井道和采场工管理，做好隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患，做到确保外包工程安全生产责任的落实。

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

政府网站找错

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图